

保釈に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、犯罪の性質や情状によっては、保証金額を定めずに保釈を許可することができる。
イ. 裁判員裁判対象事件は、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に該当するから、保釈は認められない。(改)
ウ. 保釈が許可されても、保証金(又はこれに代えることを許された有価証券、保証書)が納付されなければ、被告人は釈放されない。
エ. 裁判所は、保釈中に被告人が他の罪を犯した場合、保釈を取り消さなければならない。
オ. 勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

93条1項。保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。その趣旨は、保釈が、保証金を没収するという威嚇によって被告人の出頭を確保しつつ被告人の社会生活の維持を目的とする制度であるから、保証金額を定めることは保釈を許す場合の必要不可欠の条件であるという点にある。

イ 誤っている

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」という。）2条1項、89条、90条。裁判員法2条1項によると、裁判員裁判対象事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件と法定合議事件のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件であり、89条1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に該当する。保釈が認められるかについては、89条による権利保釈は認められないものの、90条の裁量保釈が認められる余地がある。なお、平成28年改正により、90条は、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」となり、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情が明確化された。

ウ 正しい

94条1項。保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。これは、保証金の納付がないのに保釈許可決定が執行されれば、保釈制度が実効性をもたなくなるために設けられた規定である。

エ 誤っている

96条1項。保釈中に被告人が他の罪を犯したことは保釈の取消事由とされていない。また、同条項は、「取り消すことができる」と規定しており、裁判所の裁量が認められている。そこで、裁判所は、取消事由があっても裁量により取り消さないことができる（大阪地決昭37.9.24）。

オ 正しい

88条1項。勾留されている被告人又はその弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。